



COMPENDIO DE REQUISITOS TECNICOS LEGALES PARA LA AUTORIZACION DE PERMIOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN SUS DIFERENTES MODALIDADES Y REQUISITOS PARA CERTIFICACION FORESTAL DE PLANTACIONES

COMPENDIO

FERNANDO RAFAEL ARDON RODRIGUEZ

CONTENIDO

REQUISITOS SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO NO COMERCIAL (formato online)	3
REQUISITOS APROBACIÓN AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS NO COMERCIALES PARA EL APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA MADERA AFECTADA POR EL GORGOJO DE PINO, PROVENIENTE DE LAS ÁREAS CONTROLADAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA FORESTAL (ACUERDO No. 028-2015).	4
REQUISITOS APROBACIÓN PLANES DE MANEJO FORESTAL/PLANES OPERATIVOS ANUALES (SECCIÓN SEGUNDA, PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN, ARTÍCULO 176)	6
DOCUMENTACIÓN LEGAL	6
DOCUMENTACION DEL PLAN DE MANEJO-PLAN OPERATIVO	7
SUBASTAS, ELEMENTOS MÍNIMOS DE CONTRATOS.	9
REQUISITOS APROBACIÓN EN BASE AL ACUERDO 030-2013.	10
REQUISITOS TÉCNICOS.	10
REQUISITOS LEGALES: (PARA ÁREAS QUE NO CUENTAN CON UN PLAN DE MANEJO FORESTAL)	11
REQUISITOS APROBACIÓN EN BASE AL ACUERDO 018-2015 (03/08/2015) PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA APROBAR PLANES DE SALVAMENTO PARA ATENDER LA EMERGENCIA FORESTAL POR PLAGA DEL GORGOJO DE PINO.	11
MARCO ADMINISTRATIVO PLANES ESPECIALES EN SISTEMAS AGROFORESTALES (PESA), ACUERDO 010-2015	11
REQUISITOS PARA LA ELABORACION DE UN PESA	12
REQUISITOS Y GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACION DE PESA Y SU APROVECHAMIENTO (PCA)	14
REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO Y PLANES OPERATIVOS EN BOSQUES DE CONIFERAS MIXTOS Y LATIFOLIADOS EN TERRENOS IGUALES O MENORES A 100 HECTÁREAS, ACUERDO 006-2011 y 020-2011	15
PLAN ESPECIAL PARA ÁRBOLES INDIVIDUALES	15
REQUISITOS A PRESENTAR	15
PLAN DE MANEJO Y PLAN OPERATIVO	16
NORMAS PARA PLANES DE MANEJO Y PLANES OPERATIVOS EN AREAS MAYORES DE 30 Y MENORES O IGUALES DE 100 HECTÁREAS EN BOSQUES DE CONIFERAS Y MIXTOS.	17
PLANES OPERATIVOS CONTENDRÁ LOS MAPAS SIGUIENTES:	17

PLAN DE MANEJO FORESTAL Y PLAN OPERATIVO EN AREAS MENORES O IGUALES A 30 HECTÁREAS	18
NORMAS SIMPLIFICADAS PARA ELABORACION DE PLANES DE MANEJO FORESTAL Y PLAN OPERATIVO EN AREAS MAYORES A 30 HECTÁREAS Y MENORES O IGUALES DE 100 HECTÁREAS.	19
PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA APROBACION DE PLANES DE SANEAMIENTO EN AREAS AFECTADAS POR LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO, ACUERDO NUMERO 031-2015.	19
NORMATIVA TECNICA PARA LA CERTIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ARBOLES Y PLANTACIONES FORESTALES”, ACUERDO 022-2018.	20
NORMATIVA ESPECIAL PARA LA EXTRACCION DE PRODUCTOS Y SUBPROPRODUCTOS FORESTALES DE LAS AREAS PLAGADAS Y DE LAS FAJAS DE CONTROL EN AREAS NACIONALES, EJIDALES Y PRIVADAS.....	20
NORMATIVA ESPECIAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE MADERA PLAGADA EN BOSQUE DE PINO, ACUERDO 004-2014.....	21

REQUISITOS SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO NO COMERCIAL (formato online)

1. SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO NO COMERCIAL. Esta deberá estar firmada por el interesado (Existe un formato oficial autorizado).
2. FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS PERSONALES DEL SOLICITANTE. (Tarjeta de Identidad y Solvencia Municipal Vigente.)
3. MINUTA DE LA MADERA A UTILIZAR. Se refiere al desglose detallado de la cantidad de madera que utilizara en la construcción o reparación de su vivienda., estas deben expresarse en dimensiones de: Grueso en pulgadas x Ancho en pulgadas x Largo en pies. (No deberá pasar de 900 Pies tablares).
4. COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA DEL TERRENO DONDE SE APROVECHARÁN LOS ÁRBOLES.
5. EN CASO QUE EL SOLICITANTE NO SEA PROPIETARIO DEL TERRENO, AGREGAR AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL PROPIETARIO. Esta deberá ser clara y que contenga entre otros aspectos el nombre completo, lugar de residencia, No. de Identidad y firma del propietario del predio.
6. EN CASO DE TERRENOS EJIDALES AGREGAR AUTORIZACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL.
7. COPIA DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD RESPECTIVA. En aquellas zonas donde la Municipalidad no tenga suficiente capacidad de supervisión se aceptará una constancia del Alcalde Auxiliar de la Zona, donde de fe de que se está construyendo o reparando a vivienda.
8. COPIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES RESPECTIVOS.
9. DICTAMEN EMITIDO POR EL ALCALDE AUXILIAR DE LA ZONA. Esta deberá dar fe de que observó los árboles a Aprovechar y que se encuentra fuera de zonas productoras de agua, que son aptos para cortar, firmada, sellada y No. De identidad del Alcalde Auxiliar.
10. DICTAMEN DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL.
11. COMPROMISO DE REFORESTACION. Firmado y No. de Identidad del Solicitante. Este requisito es dando cumplimiento al Acuerdo presidencial PCM-002-2006, sobre el cumplimiento del 3x1.
12. FOTOCOPIA DEL CARNET DE MOTOSIERRA.

REQUISITOS APROBACIÓN AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS NO COMERCIALES PARA EL APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA MADERA AFECTADA POR EL GORGOJO DE PINO, PROVENIENTE DE LAS ÁREAS CONTROLADAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA FORESTAL (ACUERDO No. 028-2015).

1. El producto y volumen a autorizar es única y exclusivamente de las áreas afectadas que han sido controladas en sitios nacionales, ejidales y privadas.
2. Las solicitudes de Autorización de Licencias No Comerciales para la ejecución de proyectos Institucionales, Comunitarios y Sociales, serán presentadas por el peticionario (Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales, Municipalidades, Patronatos, u organizaciones representativas de la comunidad) ante la Oficina Regional o Local del ICF, junto con la constancia de priorización y Visto Bueno de la Municipalidad correspondiente al sitio donde se Lugar, fecha y firma o huella digital cuando no supiere firmar.
3. desarrollará la obra. Posteriormente el ICF determinará la procedencia de la Licencia No Comercial de los productos.
4. Las solicitudes de Licencia No Comercial de madera para uso doméstico, serán presentadas por el peticionario ante la Oficina Regional o Local del ICF, quien posteriormente determinará si procede o no la Licencia No Comercial.
5. Las solicitudes para la ejecución de proyectos Institucionales, Comunitarios y Sociales, podrán ser presentadas en una oficina local del ICF, quien verificará que la documentación (requisito) se encuentre completa y junto con el dictamen de inspección, remitirá la documentación a la Oficina Regional correspondiente, para que ésta determine la procedencia de la Licencia No Comercial.
6. El volumen a autorizar es de acuerdo al diseño y minuta presentada para la construcción del mismo.
7. El transporte de la madera, independientemente de su tenencia, será autorizado únicamente por el ICF, a través de una guía de movilización, misma que será obtenida por el beneficiario a su costa.
8. Para uso doméstico y familiar el volumen a autorizar será hasta 50 m3.
9. De cada solicitud, se creará un expediente, en el cual se documentará todo el proceso hasta su finalización, posteriormente, se remitirá una copia de lo autorizado al Tribunal Superior de Cuentas, Consejo Nacional Anticorrupción y Consejo Consultivo Municipal o Local.

10. Previo a las autorizaciones de solicitudes de madera en áreas abastecedoras de agua o zonas de amortiguamiento de un área protegida, se deberá contar con la opinión favorable de quien administre la microcuenca o el comanejador del área protegida.
11. La vigencia de las Licencias No Comerciales para proyectos Institucionales, Comunitarios o Sociales: tendrá una vigencia de hasta 2 meses, tiempo en el cual el beneficiario deberá extraer la madera del sitio que se le autorizó.
12. La vigencia de las Licencias No Comerciales para uso Doméstico: tendrán una vigencia de hasta 1 mes, tiempo en el cual el beneficiario deberá extraer la madera del sitio que se le autorizó.
13. Toda Licencia No Comercial debe ser respaldada con el Dictamen Técnico de la Región Forestal y/o Local correspondiente.
14. Todo beneficiario de una Licencia No Comercial, debe mantener la documentación legal que ampara la posesión de los productos; asimismo, si la utilización de los productos autorizados no será inmediata, debe mantenerlos en un lugar donde se encuentre protegida y lejos de la intemperie, para evitar su deterioro y con las medidas de seguridad necesarias para su conservación.

Junto a la solicitud de Autorización de Licencia No Comercial para Uso Doméstico, deberá acreditar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de Tarjeta de Identidad del solicitante o cualquier otro documento de identificación.
2. Minuta de la madera que se necesitará.

El procedimiento para la autorización de la Licencia No Comercial en terrenos nacionales es el siguiente:

1. El interesado presentará el escrito de solicitud de autorización de Licencia No Comercial para la ejecución del proyecto u obra priorizado por la municipalidad de donde se pretenda realizar el mismo, dicha solicitud la presentará en la Región Forestal o Local del ICF que se encuentre más cercana, la misma será dirigida al Director Ejecutivo del ICF, la cual deberá contener lo siguiente: a) El nombre y apellidos, número de Tarjeta de Identidad, profesión u oficio y domicilio exacto del peticionario.
2. Descripción del proyecto u obra a construir, especificando la cantidad de madera en pies tablares que necesitará, señalando la ubicación, sitio, volumen y demás información necesaria

Junto a la solicitud de Autorización de Licencia No Comercial para la ejecución de Proyectos y Obras Sociales deberá acreditar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de Tarjeta de Identidad del solicitante.
2. Diseño o minuta del proyecto a construir, especificando todos los aspectos necesarios para la claridad del mismo.
3. Constancia emitida por la Municipalidad (correspondiente al municipio donde se ejecutará el proyecto u obra), mediante la cual da su visto bueno para la ejecución del mismo.
4. Minuta de la madera que necesita para realizar el proyecto.

REQUISITOS APROBACIÓN PLANES DE MANEJO FORESTAL/PLANES OPERATIVOS ANUALES (SECCIÓN SEGUNDA, PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN, ARTÍCULO 176)

Previo a la aprobación del Plan de Manejo Forestal para el aprovechamiento de áreas forestales privadas y ejidales, el (los) interesado (s), por medio de apoderado legal, solicitará al ICF la No Objeción, por una sola vez la cual debe acompañar los documentos siguientes:

- Título de dominio y Certificación integra del Asiento Registral.
- Certificación del Tracto sucesivo del Inmueble.
- Constancia de Libertad de Gravamen,
- Certificado del IP con su mapa cartográfico de la ubicación del predio.

DOCUMENTACIÓN LEGAL

1. Solicitud de aprobación que incluya poder de representación
2. Carta poder (autenticada)
3. Constancia de nombramiento del profesional forestal por el propietario para elaborar el PMF
4. Constancia de aceptación por el técnico que elaboro el PMF
5. Copia de dictamen de NO OBJECION para elaborar el Plan de Manejo
6. Copia del carnet de colegiación del técnico que elaboro el PMF
7. Punto de acta de la corporación municipal nombrando al Alcalde par que los represente ante las autoridades de la AFE-ICF (Terrenos ejidales)
8. Autorización al ICF para monitorear el PMF (autenticada)

9. Certificación íntegra de asiento con fecha de expedición no mayor de dos meses (original) que contenga notas marginales
10. En el caso que un terreno/sitio este gravado se deberá presentar copia de la escritura de hipoteca
11. Autorización de la entidad que tiene gravada la escritura si está gravado el vuelo forestal
12. Nota de responsabilidad legal y técnica de parte del propietario y el técnico
13. Contrato de prestación de servicios profesionales donde queda establecido los derechos y obligaciones entre el técnico y el propietario (Artículo 163)
14. Declaración jurada
15. Auténtica de las firmas del propietario en todo lo firmado.

Nota 1. Cuando se devuelva un plan de manejo la regional deberá dejar copia de la hoja de devolución y por ningún motivo deberá cambiar los dictámenes sustituyéndolos por otros.}

Nota 2. Para todos los cálculos usar el sistema MASBOSQUE

Nota 3: todo el documento debe estar foliado según circular ICF-001-2009

DOCUMENTACION DEL PLAN DE MANEJO-PLAN OPERATIVO

1. Portada (generales del sitio, propietario y técnico firmados y sellados)
2. Memorándums internos de remisión y dictámenes técnicos de visitas de comprobación al campo.
3. Constancia de recibo del documento de PM
4. Forma AFE- TRAM (Tramites)
5. Forma AFE-RPM (revisión del Plan de Manejo)
6. Forma AFE-BD (Base de Datos)
7. Forma AFE-RP (Resumen del Plan)
8. Forma AFE-R-DT (Descripción del terreno)

9. Forma AFE-IF (Diseño del Inventario forestal, cuadro de ordenación, tablas de rodal)
10. Forma AFE-PPF (Programa de Protección Forestal)
11. Forma AFE-RV (Red Vial)
12. Forma ASP (Actividades Silviculturales Planificadas)
13. Forma AFE-EIA (de acuerdo a Manual de Norma Técnica)
14. Forma AFE-MAP (Descripción de Mapas)
15. Mapas:
 - a. Ubicación
 - b. Uso actual, caminos y senderos
 - c. Pendientes
 - d. Actividades por año
 - e. Suelos
 - f. Compartimientos
 - g. Protección e hídricos
 - h. Rodales, solos o combinados los que considere necesarios
16. Coordenadas UTM/UPS de puntos relevantes
17. Calculo del pre muestreo
18. Calculo del error de muestreo
19. Incremento medio anual
20. Descripción corta anual permisible (de no ser calculado en base al incremento anual)
21. Tabla de rodal y existencia por estrato
22. Calculo de la necesidad de raleo (en caso de bosque joven)

23. Hojas de campo (originales)

24. Plan de protección

25. CD del proyecto con los mapas impresos en ARC-GIS e información general de documento; presentado en el orden siguiente:

Directorio del CD: D:/ NOMBRE DEL PMF O POA

a. Documentos

b. Escaneos (documento completo PDF, incluyendo documentación legal con sus respectivas firmas y auténticas)

c. Shapes

d. Imágenes

e.

26. Si fuera readecuación dar cumplimiento a la circular GG-061-2007 sobre normas técnicas de readecuación de planes de manejo

27. Historial del plan de manejo

SUBASTAS, ELEMENTOS MÍNIMOS DE CONTRATOS.

Los Contratos de Manejo Forestal o actividades de corto, mediano y largo plazo deberán contener, como mínimo, los elementos siguientes:

- 1) La vigencia del contrato;
- 2) Descripción y superficie del área a adjudicarse incluyendo un mapa y un plano;
- 3) El valor total del contrato y su forma de pago;
- 4) El procedimiento a usar para establecer la valorización y el ajuste de precios, tanto de la madera en pie, otros productos y de las inversiones a realizarse;
- 5) El volumen y el valor de la madera en pie y de otros productos que serán aprovechados en el área a ser manejada;
- 6) El monto de las garantías del cumplimiento de contrato;

- 7) Las obligaciones financieras de ambas partes;
- 8) Las normas técnicas y administrativas aplicables;
- 9) Las obligaciones a cargo del adjudicatario del contrato, contenidas en el Plan de Manejo;
- 10) Las regulaciones ambientales establecidas por el Estado y contenidas en el Plan de Manejo;
- 11) Una descripción clara de las inversiones a realizar de acuerdo con el Plan de Manejo, así como el valor de las mismas;
- 12) Las causales de rescisión del contrato entre las cuales deberá incluirse, el causar daños a las fuentes de agua, Flora, Fauna y Ecosistemas en general, según se defina en el Reglamento de esta Ley;
- 13) El mecanismo de indemnización en caso de incumplimiento del Contrato; y,
- 14) La obligación que al finalizar el Contrato el bosque adjudicado deberá estar en las condiciones previstas en el Plan de Manejo, de no ser así, el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), deberá ejecutar las garantías por el incumplimiento.

REQUISITOS APROBACIÓN EN BASE AL ACUERDO 030-2013

- 1) Presentar la solicitud en la Oficina de la Región Forestal correspondiente, de conformidad con lo establecido en la ley de Procedimiento Administrativo.
- 2) Presentar el Plan de Control y Salvamento que deberá ser realizado por un técnico forestal debidamente colegiado, en el cual debe incluir:

REQUISITOS TÉCNICOS

- 1) Indicación del área que abarca el Plan de Control y Salvamento debidamente demarcada y georreferenciada (mapa).
- 2) Informe de los árboles enumerados, georreferenciados con sus datos volumétricos (diámetro, largo o altura, volumen neto y volumen bruto).
- 3) Hojas de campo de los datos tomados y la marcación del esquema de Aprovechamiento.

- 4) Fotografías que ilustren la veracidad de la causa argumentada., georreferenciada, con fecha y su azimut.

REQUISITOS LEGALES: (PARA ÁREAS QUE NO CUENTAN CON UN PLAN DE MANEJO FORESTAL)

- 1) En terrenos privados la Certificación Integra de asiento, actualizada, junto las notas marginales (requisito obligatorio).

REQUISITOS APROBACIÓN EN BASE AL ACUERDO 018-2015 (03/08/2015) PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA APROBAR PLANES DE SALVAMENTO PARA ATENDER LA EMERGENCIA FORESTAL POR PLAGA DEL GORGOJO DE PINO.

DOCUMENTOS:

- Solicitud con documento técnico
- Nota de nombramiento y aceptación.
- Declaración jurada
- Certificación íntegra de asiento (privados)
- En terrenos nacionales, preferiblemente comunidades, agroforestales y otros sin fines de Lucro

MARCO ADMINISTRATIVO PLANES ESPECIALES EN SISTEMAS AGROFORESTALES (PESA), ACUERDO 010-2015

Los propietarios de parcelas agroforestales podrán elaborar y presentar para su aprobación ante el ICF los correspondientes **Planes Especiales en Sistemas Agroforestales (PESA)** con existencia de árboles dispersos sujetos a aprovechamiento atendiendo las disposiciones de la LFAPVS.

La Resolución de aprobación que el ICF emitiera, solamente se referirá al cumplimiento de las Normas Técnicas y no podrá ser utilizada como prueba o confirmación del dominio pleno, pues ese alcance le corresponde a la autoridad competente.

No se permite bajo ningún concepto, la elaboración, ni aprobación de PESA para aprovechamientos forestales en las zonas núcleo de las áreas protegidas, ni en las microcuencas declaradas, ni en las zonas de protección, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 123 de la ley Forestal (LFAPVS, Decreto 98-2007).

Se permite la elaboración y aprobación de PESA en las zonas de amortiguamiento de aquellas áreas protegida y otras áreas con régimen especial de manejo, cuyo decreto de creación y categoría de manejo lo permita. En tal caso, los PESA deberán elaborarse de acuerdo a las normas técnicas de manejo forestal en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas (capítulo IV, manual de lineamientos y normas para un mejor manejo forestal, junio 2011).

REQUISITOS PARA LA ELABORACION DE UN PESA

Solicitud para la elaboración del PESA, presentada por el propietario del terreno ante el Jefe Regional acompañando la siguiente documentación: Para los terrenos privados deberá presentar:

1. Certificación íntegra de Asiento cuya vigencia no deberá ser mayor a tres (3) meses después de la fecha de emisión que incluya nota marginal.
2. En caso de que se encuentren gravado los frutos, debe presentar autorización de la institución correspondiente.
3. En el caso de terrenos nacionales deberá presentar copia del contrato de usufructo.
4. En caso de terrenos ejidales deberá presentar la autorización de la municipalidad correspondiente.
5. Mapa en digital e impreso (formato JPG y archivo Shape) con todos los atributos (propietario, área total, Datum de las coordenadas) de la propiedad, elaborado por un técnico forestal debidamente colegiado y solvente.
6. Declaración Jurada debidamente autenticada tal y como se establece en el Acuerdo 010-2013, numeral nueve.
7. Previa autorización para elaborar el PESA, los técnicos de la Regional Forestal realizarán inspección de campo y dictaminarán lo referente a:
 1. Ubicación del terreno con relación a planes de manejo, áreas protegidas o microcuenca declarada.

2. Que el mapa corresponde o no a la ubicación de la propiedad.
3. Que la propiedad se encuentra acotada o señalizada.
4. Que no está dentro de los perímetros urbanos de la municipalidad correspondiente en los casos que dichas municipalidades tengan definido en mapas dicho perímetro urbano.
5. Analizar capacidad operativa de las regiones (inspecciones de campo).

La aprobación del PESA, será extendida por el Jefe de la Regional Forestal respectiva, de acuerdo al siguiente procedimiento: El solicitante presenta solicitud de aprobación del PESA acompañada de:

- 1) Autorización extendida por el jefe Regional para la elaboración del PESA
- 2) Documento técnico del PESA firmado por el propietario y el técnico forestal que lo elaboró. El documento deberá contener con detalle, las actividades a realizar por año, para cada quinquenio.
- 3) Para los terrenos privados deberá presentar Certificación íntegra de Asiento cuya vigencia no deberá ser mayor a tres (3) meses después de la fecha de emisión que incluya nota marginal. En caso de que se encuentren gravado los frutos, debe presentar autorización de la institución correspondiente. En el caso de terrenos nacionales deberá presentar copia del contrato de usufructo. En caso de terrenos ejidales deberá presentar la autorización de la municipalidad correspondiente.
- 4) Solvencia del técnico forestal que elaboró el PESA.
- 5) La aprobación del Plan de Corta Anual (PCA), será extendida por el Jefe de la Región Forestal respectiva después de aprobado el PESA, y para lo cual deberá presentar:
- 6) Solicitud de aprobación del PCA.
- 7) Fotocopia de aprobación del PESA.
- 8) Hojas de campo del inventario de los árboles a extraer durante el año. De acuerdo a las actividades planificadas en el PESA.
- 9) Tabla de volumen con detalles de diámetro, altura y volumen por especie a extraer durante el año.
- 10) Solvencia del técnico forestal que elaboró el PCA. El PCA será ejecutado por un Técnico Forestal Calificado.

REQUISITOS Y GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACION DE PESA Y SU APROVECHAMIENTO (PCA)

Descripción general de área: Se debe hacer una descripción general de área, desde el sistema agroforestal existente, así como datos de ubicación, extensión, relieve, hidrología y uso del suelo.

Objetivos del manejo del sistema agroforestal.

Programación de actividades: Se deben programar actividades que aseguren el mantenimiento de los dos pisos o niveles de cultivo, manejando alternamente ambos sin que el manejo del cultivo agrícola ponga en riesgo la desaparición de las especies forestales. Las actividades a detallar son:

Actividades de protección forestal contra:

- a. Aprovechamientos ilegales,
- b. Caza o captura de fauna silvestre
- c. Plagas y enfermedades
- d. Incendios forestales cuando sea el caso.

Actividades de silvicultura como:

- a. Podas para regulación de sombra en armonía con el cultivo agrícola.
- b. Aprovechamiento o entresacas con fines comerciales de madera y leña.

Medidas de mitigación de impacto, principalmente relacionado a la contaminación:

- a. por el uso de plaguicidas,
- b. fungicidas, fertilizantes,
- c. protección del suelo y agua.

Mapas

- a. Mapa cartográfico.
- b. Mapa de uso actual del suelo.
- c. Mapa de protección forestal (protección fuentes de agua y protección por pendientes, rondas)
- d. Mapa de pendientes con rangos de 0-15, 16-30, 31-60, 60-80 y mayor a 80.
- e. Fotografías.

Nota: La escala de los mapas debe ser de acuerdo al tamaño del área de modo que brinde buena referencia de la información que se presenta.

1. Inventario forestal

Se presentarán resultados del inventario forestal acompañados de la solicitud de aprobación solamente en el Plan de Corta Anual (PCA) con detalle de diámetro, altura y volumen por cada árbol a extraer durante el año.

REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO Y PLANES OPERATIVOS EN BOSQUES DE CONIFERAS MIXTOS Y LATIFOLIADOS EN TERRENOS IGUALES O MENORES A 100 HECTÁREAS, ACUERDO 006-2011 y 020-2011

PLAN ESPECIAL PARA ÁRBOLES INDIVIDUALES

Este plan se presentará cuando en un área menor de 30 hectáreas existan árboles dispersos en toda el área y cuyo volumen sea menor de 50 metros cúbicos. El cual se registrará bajo las siguientes condiciones:

1. Se presentará para aprobación un solo documento denominado Plan de Manejo Forestal Especial para Árboles Individuales, el cual contendrá un resumen de todas las actividades relacionadas con el aprovechamiento del volumen comercial, protección general del área, plantación, reforestación, caminos existentes, etc.
2. Se realizará la medición de DAP y Altura de todos los árboles a extraer para calcular el volumen respectivo por especie.
3. El plan especial será aprobado por la Región Forestal correspondiente, y le asignará un código especial de forma correlativa. Ej: CO-PMFEAI-001-2010 (Región Forestal Comayagua, Plan de Manejo Forestal Especial para Árboles Individuales, es el primero que se aprueba del año 2010). Luego de aprobado el plan especial la Regional debe enviar una copia al Departamento de Manejo y Desarrollo Forestal.
4. El documento como mínimo deberá tener diez (10) páginas y como máximo cuarenta (40).
5. Esta normativa se podrá aplicar en cualquier área cuyo título sea menor o igual de 100 hectáreas, siempre y cuando el uso predominante sea agropecuario (agrícola y pastos), agroforestal (cafetal, cacao, pimienta, palmas, etc.) y donde la distribución de los árboles sea dispersa y cuyo volumen a extraer sea menor a 50 M3.
6. Se permite hacer uso de Motosierra para ejecutar todas las actividades de corte y aserrío

REQUISITOS A PRESENTAR

- Dictamen de autorización para la elaboración del Plan de Manejo y el Plan Operativo emitido por la Región Forestal.
- Solicitud de aprobación del Plan Especial, incluyendo objetivo de la intervención

- Resumen de árboles y volumen a extraer
- Resumen de todas las actividades a ejecutar (relacionadas con los diferentes programas)
- Mapa de Ubicación general de toda el área a intervenir, escala 1: 50,000
- Mapa de uso actual
- Mapa de Árboles a Cortar, 1:5,000 u otra escala que muestre mejores detalles.
- Certificación Integra de Asiento
- Solvencia del Técnico.
- Compromiso de plantación mínima del tres por uno.

PLAN DE MANEJO Y PLAN OPERATIVO

El documento contendrá los mapas siguientes:

- Mapa de Ubicación Cartográfica del Plan de Manejo, escala 1: 50,000
- Mapa de Uso Actual, senderos y/o ubicación de las parcelas escala 1: 10,000
- Mapa de Actividades Planificadas para el primer quinquenio, escala 1: 10,000
- Mapa de Red Vial, Protección, Suelos y Vida Silvestre, escala 1: 10,000
- Mapa de unidades de corte, escala 1: 10,000

Nota: A excepción de la escala del primer mapa, las demás escalas son referencia y lo importante es que la escala muestre detalles del área del Plan de Manejo.

Los documentos sobre Aspectos Legales a presentar serán:

1. Dictamen de autorización para la elaboración del Plan de Manejo y el Plan Operativo emitido por la Región Forestal.
2. Solicitud de aprobación Plan de Manejo.
3. Certificación de Asiento, no mayor de 2 meses de haber sido emitida.
4. Carta Poder.
5. Solvencia del Técnico.
6. Libertad de Gravamen con vigencia no mayor de 2 meses
7. Certificación de Asiento, con vigencia no mayor de 2 meses, al presentar el plan al ICF
8. Autorización al ICF para monitoreo.

9. Contrato Propietario-Técnico.

10. Constancia de autorización de la persona natural o jurídica, en caso de estar gravada la propiedad

11. Contrato de Obligaciones Propietario - Técnico (Art. 163 LFAPVS)

NORMAS PARA PLANES DE MANEJO Y PLANES OPERATIVOS EN AREAS MAYORES DE 30 Y MENORES O IGUALES DE 100 HECTÁREAS EN BOSQUES DE CONIFERAS Y MIXTOS

El plan de manejo contendrá los mapas siguientes:

- Mapa de Ubicación Cartográfica del Plan de Manejo, escala 1: 50,000
- Mapa de Uso Actual, senderos y/o ubicación de las parcelas escala 1: 10,000
- Mapa de Actividades Planificadas para el primer quinquenio, escala 1: 10,000
- Mapa de Red Vial, Protección, Suelos, escala 1: 10,000

Nota: A excepción de la escala del primer mapa, las demás escalas son referencia y lo importante es que la escala muestre detalles del área del Plan de Manejo.

Los documentos sobre Aspectos Legales del Plan de Manejo Forestal, a presentar:

- Solicitud de aprobación Plan de Manejo.
- Carta Poder.
- Dictamen de No Objeción.
- Solvencia del Técnico.
- Certificación de Asiento, con vigencia no mayor de 2 meses.
- Libertad de Gravamen con vigencia no mayor de 2 meses.
- Constancia de autorización de la persona natural o jurídica, en caso de estar gravada la propiedad.
- Autorización al ICF para monitoreo.
- Contrato Propietario-Técnico.

PLANES OPERATIVOS CONTENDRÁ LOS MAPAS SIGUIENTES:

Los mapas inherentes al Plan Operativo se presentarán los siguientes:

- Mapa de Ubicación Cartográfica del Plan Operativo, escala 1:50,000
- Mapa de Unidad de Corte, escala 1:10,000
- Mapa de Protección, Ubicación de la Plantación, escala 1:10,000

Nota: A excepción de la escala del primer mapa, las demás escalas son referencia y lo importante es que la escala muestre detalles del área del Plan Operativo.

Requisitos sobre Aspectos Legales del Plan Operativo a presentar:

- Solicitud de Aprobación Plan Operativo,
- Carta Poder
- Copia de la Resolución de Aprobación del Plan de Manejo,
- Solvencia del Técnico vigente a la fecha de presentación del documento,
- Certificación de Asiento, con vigencia no mayor de 2 meses de haber sido emitida
- Libertad de Gravamen no mayor de 2 meses de haber sido emitida,
- Autorización al ICF para monitoreo.
- Copia contrato Propietario-Técnico,
- Compromiso ante ICF y Entes Contralores,
- Autorización de aprovechamiento, si está gravada.

PLAN DE MANEJO FORESTAL Y PLAN OPERATIVO EN AREAS MENORES O IGUALES A 30 HECTÁREAS

Requisitos para la aprobación de los Planes de Manejo Forestal Simplificado:

- Solicitud de aprobación Plan de Manejo.
- Dictamen de la Autorización de la Región Forestal para elaborar el plan de manejo y POA
- Certificación de Asiento, con vigencia no mayor de 2 meses de haber sido emitida.
- Libertad de gravamen con vigencia no mayor de 2 meses, al presentar el plan al ICF.
- Solvencia del Técnico Forestal Calificado
- Autorización al ICF para monitoreo.
- Contrato Propietario-Técnico

- Compromiso Cumplimiento ante ICF y Entes Contralores
- Compromiso de Reposición de Plantas

El documento contendrá los mapas siguientes:

- Mapa de Ubicación Cartográfica del Plan de Manejo, escala 1: 20,000
- Mapa de Uso Actual
- Mapa de muestreo
- Mapa base de aprovechamiento.

NORMAS SIMPLIFICADAS PARA ELABORACION DE PLANES DE MANEJO FORESTAL Y PLAN OPERATIVO EN AREAS MAYORES A 30 HECTÁREAS Y MENORES O IGUALES DE 100 HECTÁREAS.

Requisitos legales para la aprobación de los Planes de Manejo Forestal Simplificado:

- Solicitud de aprobación Plan de Manejo Dictamen de No Objeción
- Certificación de Asiento, con vigencia no mayor de 2 meses de haber sido emitida.
- Solvencia del Técnico Forestal Calificado
- Autorización al ICF para monitoreo.
- Contrato Propietario-Técnico
- Compromiso Cumplimiento ante ICF y Entes Contralores
- Compromiso de Reposición de Plantas

El documento contendrá los mapas siguientes:

- Mapa de Ubicación Cartográfica del Plan de Manejo, escala 1: 20,000
- Mapa de Uso Actual escala
- Mapa de muestreo
- Mapa de actividades de aprovechamiento, protección y silvicultura.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA APROBACION DE PLANES DE SANEAMIENTO EN AREAS AFECTADAS POR LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO, ACUERDO NUMERO 031-2015.

En aquellos casos que el plan de saneamiento se realice dentro de un plan de manejo o plan de salvamento ya autorizado, solamente será necesario presentar la solicitud acompañada de:

- a) Volumen total estimado a extraer.
- b) Producto a extraer.
- c) Copia de resolución de plan de manejo o plan de salvamento.
- d) Mapa de ubicación.

NORMATIVA TECNICA PARA LA CERTIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ARBOLES Y PLANTACIONES FORESTALES”, ACUERDO 022-2018.

El petionario presentará la solicitud de certificación ante la oficina local regional del ICF acompañando lo siguientes documentos:

- A. informe de plantación elaborado por un técnico forestal debidamente colegiado y habilitado,
- B. Autorización "carta poder" otorgada por el propietario debidamente autenticada, en caso de que el solicitante no sea el propietario del terreno.
- C. Declaración Jurada, de posesión y propiedad del bien inmueble, eximiendo al ÍCF de reclamos pasados, presente o futuros sobre la tenencia de la propiedad-
- D. Copia de documentos que acrediten la posesión y/o propiedad del terreno.
- E. Programación de manejo de la plantación.
- F. Mapa de localización.
- G. Copia del dictamen de la oficina de Catastro Municipal que determine la vecindad, posesión o propiedad del bien inmueble,
- H. Copia de Tarjeta de Identidad en caso de ser persona natural o acta de constitución y RTN en caso de ser jurídica.
- I. Disco Compacto con la toda la información de la solicitud presentada (un CD para cada solicitud).

NORMATIVA ESPECIAL PARA LA EXTRACCION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES DE LAS AREAS PLAGADAS Y DE LAS FAJAS DE CONTROL EN AREAS NACIONALES, EJIDALES Y PRIVADAS.

Los propietarios de bosque privado y ejidal que no realicen las actividades de extracción de los productos y subproductos forestales afectados por el gorgojo descortezador del pino, quedan obligados a la protección de su área contra incendios forestales aplicando medidas como:

- a. Construcción de rondas corta fuego

- b. Disponer de cuadrillas para la vigilancia y control de incendios
- c. Apilado de madera en áreas abiertas
- d. Picar y esparcir la madera en áreas que no afecten el suelo y bosque remanente si se genera incendio en, el sitio De no cumplir con lo anterior estará sujetos a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

Quedan sin valor y efecto las disposiciones del acuerdo 018-2015 en cuanto a lo siguiente:

Décimo Primero; Requisitos Legales Certificación integra de asiento con notas marginales la que será sustituida por una declaración jurada firmada en presencia del Jefe Regional por el propietario del área afectada.

Este será el instrumento previo para que los jefes de las Oficinas Regionales emitan la autorización a través de una resolución y posterior entrega de las guías de movilización para el transporte de los productos y sub productos forestales afectados por el gorgojo descortezador del pino firmada en presencia del Jefe Regional por el propietario del área afectada.

Décimo Cuarto y Décimo Quinto, que hace referencia a los pagos en los planes de salvamento de productos y sub productos forestales afectados por el gorgojo descortezador del pino

NORMATIVA ESPECIAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE MADERA PLAGADA EN BOSQUE DE PINO, ACUERDO 004-2014

El proceso de trámite para los Planes de Salvamento de madera plagada se considera de alta prioridad, por lo tanto, la gestión administrativa en período de tiempo para los Planes de Salvamento mayores de 100 m³ quedará distribuida de la siguiente manera:

Oficina Local: Lo remitirá a la Región Forestal en un máximo de tres (3) días, después de su recepción por el técnico preparador, después de su respectiva revisión conforme, tanto de gabinete como de campo, comprobando su ubicación espacial respecto a áreas protegidas, microcuencas declaradas o que cumplan esa función, tenencia del sitio y si está o no bajo manejo.

Región Forestal: Lo remitirá al Departamento de Manejo y Desarrollo Forestal (nivel central) en un máximo de dos (2) días, después de su recepción por la Oficina Local.

Departamento de Manejo y Desarrollo Forestal: Lo remitirá al Centro de Información del Patrimonio Forestal (CIPF) en un (1) día, después de su recepción por la Región Forestal, para comprobación de su ubicación espacial.

CIPF: Lo remitirá a la Dirección Ejecutiva un (1) día, después de su recepción por el Departamento de Manejo y Desarrollo Forestal, para su firma de aprobación.

Dirección Ejecutiva: un (1) día para su firma de aprobación y remisión al Departamento de Manejo y Desarrollo Forestal. Significa que su aprobación será en un máximo de ocho (8) días hábiles.

El Técnico Preparador/Administrador o el Propietario/interesado del Plan de Salvamento sacará siete (7) copias del documento: Copia 1: Propietario; Copia2: Departamento de Manejo y Desarrollo Forestal; Copia3: Departamento de Auditoría Técnica; Copia4: Departamento de Protección Forestal; Copia5: Región Forestal; Copia6: Oficina Local; Copia7: Técnico Administrador.

Los residuos de aprovechamiento de los Planes de Salvamento en bosque nacional, se podrán donar a las organizaciones comunales que se encuentren en el entorno del sitio y que deseen hacer uso de ellos.

Todo control de la plaga del gorgojo, debe efectuarse según lo establecido en la normativa técnica vigente.

Se extenderá solamente una prórroga que debe ser debidamente justificada, para lo cual se faculta extenderla al Jefe Regional respectivo.

Cuando los Planes de Salvamento sobrepasen los 100 m³ Posterior a su aprovechamiento, éstas deben ser evaluadas por los Departamento de Auditoria Técnica, Protección Forestal y Manejo Forestal del ICF, quienes determinarán si las medidas acciones aplicadas han contribuido a restablecer el área afectada y han minimizado incidencia de la plaga.

Una vez evaluado el sitio, los departamentos anteriormente enunciados determinarán mediante finiquito si procede o no la devolución de la garantía de cumplimiento en el caso de que no exista plan de manejo forestal en el área intervenida.

Si el incumplimiento de las normativas se da en áreas que cuenten con un plan de manejo forestal, no se tramitará ningún proceso posterior necesario para la continuación de ese plan de manejo forestal. Bajo estos mismos preceptos cuando los Planes de Salvamento sean menores o iguales a 100 m³ quien finiquitará será el Jefe Regional.

La madera proveniente de Planes de Salvamento de sitios con control de brotes de plagas (gorgojo del pino, *Dendroctonus frontalis* y otras especies) podrá ser transportada en rollo o en timber. El técnico preparador establecerá en el documento del Plan de Salvamento la modalidad del transporte de la madera (en rollo, timber o mixto).

El acuerdo 030-2013 queda vigente y deberá aplicarse en las mismas condiciones en que fue publicado.